

DIRITTI MORALI

Servono a proteggere la **personalità** dell'autore, i suoi **sentimenti** e la sua **percezione** da parte del pubblico.

Hanno tutte caratteristiche comuni:

INALIENIBILITÀ → Non possono essere trasferiti

DURATA PERPETUA → L'autore non può scegliere a chi destinare i diritti dopo la sua morte.

- ARTICOLO 23 → Dopo la morte dell'autore i diritti morali possono essere fatti valere da una serie di **soggetti** che sono i **parenti più prossimi dell'autore** (il coniuge, i figli - se questi mancano i genitori, tutti i discendenti senza limite di grado).
- Possono essere fatti valere anche dal **Ministero per beni e attività culturali** nel caso in cui siano rilevanti per l'interesse pubblico.

I diritti morali sono un sottoinsieme delle utilizzazioni già riservate all'autore dai diritti patrimoniali:
Se l'autore può esercitare i diritti patrimoniali può anche esercitare quelli morali

ELENCO DIRITTI MORALI

- Diritto di paternità - articolo 20
- Diritto all'integrità dell'opera
- Diritto al ritiro dell'opera dal commercio

ARTICOLO 20 - DIRITTO DI PATERNITÀ

L'autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di essere riconosciuto come l'autore di ciò che ha creato.

Codice civile: **Azione di rivendicazione**.

È uno strumento dato al proprietario per recuperare la cosa di sua proprietà da chi ne abbia il possesso.

Si intende come la rivendicazione di qualcosa che è stato portato via dal suo titolare

Rivendicazione della paternità: Quando qualcuno afferma di essere proprietario di un'opera non sua, il vero proprietario ha interesse a rivendicare la propria paternità dell'opera e ad **opporsi**, anche se l'autore non è stato indicato.

Se qualcuno pubblica l'opera senza il nome dell'autore, ma con il permesso dell'autore, non si parla di "disconoscimento" della paternità, ma solo di un'omissione.

QUESTIONE

Diritto positivo di essere indicato come autore.

Una domanda importante è se l'autore ha anche il diritto positivo di essere sempre e comunque indicato come tale, ovvero se ha il diritto di pretendere di essere nominato come autore in ogni occasione.

SOLUZIONE

La soluzione prevalente è che questo diritto **non è considerato un "diritto morale" di paternità**, ma piuttosto una facoltà che l'autore può esercitare in alcune circostanze.

Se un'opera viene pubblicata senza il nome dell'autore, e l'autore ha dato il permesso di pubblicarla, non si considera un disconoscimento della sua paternità, ma semplicemente una **omissione**.

ECCEZIONI

Ci sono dei casi in cui **l'omissione** del nome di un autore costituisce un **disconoscimento** della sua paternità → Per esempio nel caso di un'**opera con più autori** (opera collettiva, cinematografica).

dove **omettere** il nome di uno degli autori può significare **negargli il riconoscimento** come co-autore.

Quindi l'autore può pretendere di essere indicato.

Questo non significa che l'autore non abbia un diritto positivo di essere indicato → Non è un diritto morale.

Ci sono anche **norme** che stabiliscono che l'autore deve essere indicato in alcuni casi.

Ad esempio, nelle **opere collettive**, l'autore deve essere nominato se è previsto dagli usi e dalle prassi del settore.

Da queste regole si può ricavare un principio generale → Ma non fa parte del diritto morale di paternità (non è quindi alienabile e perpetuo).

- Il diritto morale riguarda il **riconoscimento** del creatore dell'opera (paternità), senza possibilità di rinuncia.
- Il diritto positivo riguarda il potere di pretendere che il proprio nome sia indicato come autore dell'opera, in ogni situazione, come nel caso di omissioni non giustificate.

DIRITTO ALL'INTEGRITÀ DELL'OPERA

Consiste nel potere di **opporsi** a qualsiasi **deformazione, mutilazione** o altre **modifiche** e ad ogni atto a danno dell'opera che possano pregiudicare l'onore o la reputazione dell'autore.

- **MUTILAZIONI**

Eliminazione di una parte dell'opera.

- **DEFORMAZIONI**

Alterazione della forma, soprattutto per quanto riguarda le opere della scultura che può includere **modifiche fisiche o visive** (arti visive).

Un tempo erano solo queste tre forme di modificazione dell'opera (dal 1941 fino a qualche decennio fa).

Successivamente, è stato introdotto un altro tipo di intervento → Riferimento agli **ATTI A DANNO DELL'OPERA**.

Nel caso delle opere dell'ingegno (intese come mezzo per comunicare al pubblico), gli atti a danno dell'opera sono tutti quegli atti che pregiudicano la funzione tipica dell'opera dell'ingegno nel sistema del diritto d'autore.

Es:

- **Distruzione di un esemplare unico** di un'opera o di un esemplare di un'opera particolarmente rilevante.

- **Interruzioni pubblicitarie dei film**

Gli autori dei film ritenevano che le interruzioni pubblicitarie durante la proiezione danneggiassero l'opera, interrompendo l'esperienza visiva così come concepita dall'autore. Tuttavia, con una legge specifica, si è stabilito che tali interruzioni non sono sempre illecite.

- **Omissione del restauro di un dipinto**

Se un'opera d'arte viene lasciata al deterioramento senza essere restaurata, l'autore può chiedere che venga restaurata per preservare l'integrità dell'opera.

- **Collocazione in un luogo inadatto**

Una statua che era stata pensata e realizzata per l'esposizione del centro cittadino, viene collocata all'interno di una fermata metropolitana dove non la vede nessuno e dove sarebbe stata esposta ad agenti che ne provocassero il deterioramento, l'autore potrebbe ritenere che questo danneggi la sua opera.

Affinché ci sia una lesione al diritto dell'integrità dell'opera non basta che vi sia una deformazione, una mutilazione, modifica o atto a danno dell'opera → Il diritto all'integrità dell'opera è più circoscritto rispetto al diritto di elaborazione: Perché è richiesto che le attività di deformazione, modifica, mutilazione o atto a danno dell'opera **possano essere di pregiudizio per l'onore o per la reputazione dell'autore**.

- **Onore** → Sentimento di auto-percezione delle proprie qualità interiori.
- **Reputazione** → Rappresenta la percezione che gli altri (la collettività) ha delle qualità di un soggetto.

COME SI FA A SAPERE SE VIENE LESO L'ONORE O LA REPUTAZIONE DELL'AUTORE?

Non ci si può basare sulla semplice affermazione dell'autore.

1. **RICONOSCIMENTO DELLA LESIONE ALL'ONORE**

La lesione dell'onore non si riconosce solo dalla percezione dell'autore, ma da un'**analisi oggettiva e giuridica**. Se una modifica, una distorsione o una manipolazione dell'opera crea una percezione di disprezzo o di svalutazione dell'autore, allora si può parlare di lesione dell'onore, ma deve esserci una **valutazione esterna che vada oltre il semplice risentimento dell'autore stesso**.

Un imprenditore che produceva detersivi aveva abbinato ai bustini dei propri prodotti un supporto su cui erano registrate le canzoni di Baglioni e aveva avviato l'iniziativa con "concerto dei bustini".

2. **RICONOSCIMENTO DELLA LESIONE ALLA REPUTAZIONE**

In questo caso è più semplice verificare la lesione all'autore.

È sufficiente verificare se siano stati espressi dei giudizi negativi dalla critica nei confronti dell'autore, in seguito al comportamento di chi ha effettuato la modifica o l'atto a danno dell'opera.

ECCEZIONI AL DIRITTO ALL'INTEGRITÀ DELL'OPERA

Il diritto all'integrità dell'opera subisce due eccezioni:

1) *Articolo 20* → **ARCHITETTURA.**

L'autore dell'opera dell'architettura non può opporsi alle modifiche necessarie, per esempio per mantenere la funzionalità dell'edificio, per mantenere la spesa richiesta dalla costruzione dell'edificio all'interno del preventivo, per adeguare l'edificio alle modifiche normative...

Se all'opera è riconosciuto importante valore artistico, spetterà all'autore di prevedere lo studio di tali modifiche → Si tratta di una **norma molto criticata**: Perché non avrebbe senso che l'autore debba decidere quali modifiche effettuare per ciò per cui è stato criticato.

2) *Articolo 22* → **PER TUTTE LE OPERE.**

L'autore non può opporsi alle modifiche che ha conosciuto ed accettato.

Quindi l'autore non potrà più rivendicare la lesione al suo onore o alla sua reputazione.

È un temperamento del principio dell'indisponibilità dei diritti morali → L'autore non può rinunciare ai diritti morali, però **se conosce tali modifiche e le accetta non può più far valere la lesione all'onore e alla reputazione.**

Esempio → Realizzazione di un film tratto da un'opera letteraria.

Il ruolo del protagonista principale era stato commissionato all'attore Alberto Sordi: L'autore aveva acconsentito. Tuttavia, una volta visto il film, l'autore del libro ha lamentato che l'interpretazione di Sordi del suo personaggio lo aveva completamente scaturito, con una conseguente lesione dell'onore.

Esiste un dibattito su quali **condizioni** e quando può essere **protetto un personaggio di fantasia.**

I caratteri psicologici del personaggio non hanno ragione di essere protetti dal diritto d'autore.

Può essere protetto dal diritto d'autore solo ciò che costituisce un modo per esprimere qualcosa: L'aspetto, le sembianze di un personaggio, la trama, la struttura (esprime l'idea di fondo dell'autore).

In questo caso, il giudice aveva ritenuto che non ci fosse lesione al diritto dell'integrità dell'opera proprio in relazione a questa legge relativa alla conoscibilità e all'accettazione delle modifiche da parte dell'autore.

In particolare, l'autore dell'opera letteraria quando ha accettato che il ruolo del personaggio venisse interpretato da Sordi, sapeva benissimo quali sarebbero stati i tratti psicologici del personaggio.

L'interpretazione del concetto di modifiche conosciute ed accettate è molto ampia → In quel caso non c'era una conoscenza specifica, ma c'era una presumibilità del cambio che avrebbe avuto la caratterizzazione del personaggio nella registrazione cinematografica.

DIRITTO AL RITIRO DELL'OPERA DAL COMMERCIO, ARTICOLO 142

Non è disciplinato nell'articolo 20, ma nel 142 → Questo perché si tratta di una norma che era destinata ad essere applicata specialmente nel **contratto di edizione** (che è disciplinato più avanti rispetto ai diritti morali).

ARTICOLO 142

L'autore ha il diritto, qualora vi siano **gravi ragioni morali**, di ritirare l'opera dal commercio.

Sono considerate gravi ragioni morali → Presenza di numerosi **errori** all'interno dell'opera, la circostanza che **l'autore non si senta più rappresentato dall'opera perché sono stati cambiati i suoi ideali (per esempio politici)**.

La legge tiene in considerazione la posizione dei **terzi** (per esempio dell'editore) che si trovano a **subire**, senza avere nessuna colpa, l'esistenza di gravi ragioni morali in capo all'autore.

QUINDI, l'articolo 142 precisa che l'autore ha l'obbligo di indennizzare (rimborsare) coloro che hanno acquistato i diritti.

QUALI **RISULTATI** SI OTTENGONO ESERCITANDO QUESTO DIRITTO?

- L'autore **non** può pretendere di **ritirare** gli esemplari che sono **già** stati **venduti**. Si discute se possano essere ritirate le copie collocate presso i distributori.
- L'autore può sicuramente **vietare le successive comunicazioni al pubblico** → In futuro

L'applicazione giudiziaria di questa norma in passato era molto ridotta → perché?

- 1) In un mondo del cartaceo, rimborsare l'editore poteva essere molto costoso.
- 2) L'autore non poteva raggiungere un grande risultato pratico dato che, ormai, gli esemplari che erano stati venduti rimanevano in circolazione a diffamarlo anche nel futuro.

Attualmente (con le comunicazioni al pubblico telematiche), invece, la situazione potrebbe cambiare:

- 1) I **costi** da sostenere per gli investimenti da sostenere per una **pubblicazione online sono inferiori** rispetto a quelli che si dovevano sostenere in passato
- 2) L'autore potrebbe raggiungere un risultato pratico accettabile perché è **più facile ritirare gli esemplari che sono presenti online**.

Il diritto del ritiro dell'opera dal commercio è soggetto ad una disciplina diversa relativamente alla **DURATA**:

- Questo diritto **si estingue con la morte dell'autore** (quindi non si applica la disciplina sull'esercizio del diritto morale dopo la morte dell'autore)
- È **inalienabile**

INALIENABILITÀ - DIRITTO DI PATERNITÀ → GHOST WRITING

Capita spesso che ci sono soggetti che pubblicano un libro e commissionano ad un altro soggetto la realizzazione dell'opera dell'ingegno → Il libro sarà pubblicato a nome di chi l'ha finanziato e non si saprà il nome del vero autore.

- Il diritto di paternità fa sì che si possa sempre rivendicare la paternità dell'opera, questo diritto è **inalienabile**.
- I patti che contrastano con norme inderogabili sono nulli, il che significa che l'autore non può rinunciare definitivamente al suo diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, nemmeno attraverso un accordo.

QUINDI → CHE RISULTATO HA QUESTO PATTO?

Ci sono diverse opinioni

1. **Opinione tradizionale** (quella più valida per ora) → **Qualifica questi patti di ghostwriting nulli perché sono contratti ove si rinuncia del tutto il diritto di paternità, ma l'autore non può mai rinunciare a essere riconosciuto come tale in maniera permanente, e quindi un contratto che prevede la rinuncia definitiva è invalido.**
2. **Opinione di Cogo, Bertani ed altri** → **Il patto di ghost writing non è un vero atto di rinuncia del diritto di paternità, ma un semplice impegno a non esercitarlo. Se decidesse di esercitare il suo diritto di paternità (rivendicando di essere l'autore), potrebbe farlo, ma violerebbe l'accordo con il committente e sarebbe tenuto a risarcire i danni.**
 - Quindi, in questa visione, l'autore potrebbe sempre rivendicare la paternità dell'opera, ma dovrà affrontare le conseguenze legali dell'inadempimento del contratto.

Quindi, sarebbe un contratto con il quale l'autore non rinuncia per sempre all'esercizio del suo diritto → Potrà sempre esercitare il diritto di paternità.

- L'autore si limita a impegnarsi a non esercitare il diritto di paternità, ma non rinuncia ad esso.
- Potrà quindi rivendicare il diritto alla paternità → Violando l'obbligazione con il soggetto con il quale ha stretto il patto → dovrà risarcire i danni.

- In sintesi, il diritto di paternità non può essere definitivamente ceduto o rinunciato, ma un autore può scegliere di non esercitarlo per un certo periodo. Se decide di rivendicare la paternità in seguito, può farlo, ma dovrà fare i conti con le implicazioni legali derivanti dal contratto di ghostwriting.

I DIRITTI CONNESSI AL DIRITTO D'AUTORE

Sono spesso modellati in modo simile ai diritti d'autore, ma si riferiscono a categorie diverse di soggetti o attività.

Questi diritti possono essere considerati derivati dal diritto d'autore, in quanto **proteggono attività che richiedono investimenti di vario tipo** (tempo, energia, denaro), che contribuiscono alla creazione e diffusione culturale.

Quindi generalmente sono dei **diritti esclusivi** → Ci si chiede se contengano tutte le modalità esclusive del diritto d'autore.

CARATTERISTICA COMUNE

Diritti esclusivi: Come nel caso del diritto d'autore, **i diritti connessi sono diritti esclusivi**, il che significa che solo il titolare di tali diritti ha il potere di utilizzare l'opera o l'attività collegata (es. riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico).

Investimento di risorse: Questi diritti proteggono attività che richiedono un investimento significativo, che può essere in termini di tempo, energia o denaro (come nel caso dei produttori).

cinematografici che finanziano la creazione di un film).

Noi vedremo quelli che hanno un collegamento più stretto con i diritti d'autore che abbiamo già visto.

Anche se i diritti connessi non sono direttamente legati all'opera dell'autore, ma a coloro che contribuiscono alla sua realizzazione o distribuzione, sono comunque strettamente legati al diritto d'autore.

Questi diritti proteggono attività che **facilitano la creazione, diffusione e fruizione della cultura**, come nel caso degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori cinematografici.

DIRITTO CONNESSO SULLE FOTOGRAFIE - articoli 87 e seguenti

Riprende riproduzione, distribuzione al pubblico e messa a disposizione sulle **fotografie semplici**

- **Fotografie anche non creative.**
- **E anche che non costituiscono opere dell'ingegno** (non possiedono questi criteri: vado a vederli).

LIMITE

Il diritto connesso **non protegge** le fotografie che sono una **semplice riproduzione di cose materiali**.

Quindi ci sono 3 livelli di disciplina:

- 1) **Protezione del diritto d'autore** → Protezione massima.
- 2) **Protezione del diritto connesso** → Protezione intermedia.
- 3) **Nessuna protezione** → Per le fotografie con funzione di semplice documentazione.

Il diritto connesso sulle fotografie semplici **dura 20 anni** dal momento della realizzazione della fotografia.

L'articolo 90 richiede che la fotografia abbia determinate **INDICAZIONI**, affinché possa esistere questo diritto.

- **Nome del fotografo o il nome della ditta dell'imprenditore da cui dipende**
- **Data dell'anno di produzione della fotografia**
- **Nome dell'autore dell'opera d'arte** (se si tratta di opere d'arte)

Tali oneri costituiscono delle formalità (devono essere compiute per esercitare il diritto) → Non contrastano con la legislazione di Berna in quanto si tratta solo di un diritto connesso (la convenzione di Berna riguarda solo le opere dell'ingegno).

QUALI ESEMPLARI DEVONO RIPORTARE LE INDICAZIONI?

- **L'utilizzatore può liberarsi** dimostrando che l'opera che ha utilizzato è **priva di indicazioni**.
- Tuttavia, l'**articolo 90** prevede che il fotografo possa comunque far valere il suo diritto se riesce a dimostrare la **mala fede** del riproduttore.

Come? Per esempio, dimostrando che la grandissima parte degli esemplari in circolazione portavano le indicazioni richieste e che l'utilizzatore è andato a ricercare proprio quell'esemplare su cui qualcuno aveva rimosso le indicazioni richieste.

Oppure, l'autore può dimostrare che, anche se non c'erano le indicazioni, l'utilizzatore era comunque in condizione di rendersene conto attraverso altri mezzi (per esempio: Fotografia postata online).

MOTIVO DELLE INDICAZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 90

Sono previste **tali indicazioni** (in particolare quella data) perché **l'utilizzatore** deve essere in grado di **capire se la fotografia sia ancora protetta o meno**.

UTILIZZAZIONI LIBERE (ECCEZIONI O LIMITAZIONI)

Con la riforma del 2003 sono state apportate numerose modifiche su queste norme, cambiando anche il titolo delle "utilizzazioni libere" in **"eccezioni o limitazioni"**.

Sono delle **norme che si applicano a tutto il diritto d'autore, ma anche ai diritti connessi**.

Il diritto d'autore tutela di per sé una serie di interessi già con le regole del diritto d'autore. Se si pensa all'oggetto del diritto d'autore, si trovano già delle leggi in cui la legge si preoccupa non solo di **tutelare l'autore**, ma anche **soggetti terzi**.

- 1° esempio → La legge prevede che, **dopo la morte dell'autore, i suoi diritti siano trasferiti ai suoi prossimi, senza che l'autore possa sceglierli**.
- 2° esempio → Principio cardine del diritto d'autore secondo cui **il diritto d'autore non protegge i contenuti**.

Questo principio si ritrova anche nei Trips (i contenuti sono liberi → **si protegge solo la scelta di esprimersi in un certo modo**) → questo permette di bilanciare il diritto d'autore con quello di altri soggetti.

QUINDI

Tutto il diritto d'autore costituisce un bilanciamento tra diversi interessi.

Il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno perché le ritiene conformi nei confronti dell'interesse generale della società → Progressione della cultura.

Le norme che vedremo ora, invece, tutelano in modo diretto e specifico **gli INTERESSI DEI TERZI**

- Si individuano dei casi puntiformi in cui prevale l'interesse di soggetti diversi dall'autore.
- **ARTICOLI 65 e seguenti** della legge 633 del 1941 (a parte qualche eccezione specifica relativa al software e altre relative alle banche di dati).

La struttura degli articoli 65 e seguenti è confusionaria

- Sia perché sono norme eterogenee tra loro.
- Sia perché nel corso degli anni sono state introdotte diverse utilizzazioni libere in modo non corretto.

PRINCIPI GENERALI

L'Italia ha aderito a vari contratti, tra cui la **Convenzione di Berna**, la quale prevede un **livello minimo di tutela che gli Stati devono rispettare** → Allora perché sono previste queste eccezioni e limitazioni?

Perché è **la Convenzione di Berna che prevede lei stessa delle eccezioni al diritto d'autore e perché consente agli Stati di prevedere anche altre eccezioni e limitazioni**, purché queste deroghe rispettino **3 requisiti**.

THREE-STEP TEST

Una norma che deroga il diritto d'autore che viene introdotta da uno Stato è legittima solo se rispetta questo three-step test e, nel caso in cui ci sia un dubbio sulla scelta della norma da applicare, occorre scegliere la norma che rende conforme al three-step test → Articolo 9, comma 2 della Convenzione di Berna.

Prevede che **3 caratteri che devono avere le utilizzazioni libere**:

1) Le utilizzazioni libere devono **riguardare casi speciali**.

2) L'utilizzazione liberalizzata non deve recare danno allo sfruttamento normale dell'opera.

Quindi **l'utilizzazione liberalizzata non deve essere in concorrenza con le utilizzazioni dell'autore**, cioè le utilizzazioni che l'autore sta realizzando o che potrebbe potenzialmente realizzare.

3) Le utilizzazioni liberalizzate non devono causare un pregiudizio ingiustificato agli interessi dell'autore → Quindi la Convenzione di Berna richiede che **vi sia una giustificazione**. Talvolta, tale

giustificazione richiede che vi sia una ricompensa economica nei confronti dell'autore.

PROBLEMA → Modalità di interpretazione degli articoli 65 e seguenti.

Vi è da sempre un dibattito di applicare queste regole per analogia (cioè il meccanismo con cui l'interprete applica una regola anche al di fuori dai casi espressamente considerati da essa).

Le regole eccezionali non possono essere applicate per analogia → ma le regole di utilizzazioni libere sono delle regole eccezionali oppure no?

La tesi prevalente sostiene che **le regole degli articoli 65 e seguenti non possono essere applicate al di fuori dei casi espressamente considerati.**

QUALI SONO LE UTILIZZAZIONI LIBERE PREVISTE DALLA LEGGE

- 1) Articoli di attualità pubblicati su riviste e giornali (articolo 65)
- 2) Discorsi pronunciati in pubblico
- 3) Copia privata
- 4) Citazione
- 5) Riproduzione temporanea
- 6) Estrazione di testo e di dati
- 7) Opere orfane
- 8) Opere fuori commercio

1) ARTICOLO 65 → ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE E GIORNALI

Questo articolo permette la riproduzione di articoli pubblicati su altre riviste o altri giornali, ad una condizione:

- **La riproduzione non deve essere stata riservata**

Se l'autore o il titolare dei diritti **non vuole che il proprio articolo venga riprodotto su altre riviste** o giornali, può apporre la dicitura "riproduzione riservata" sull'opera. → è un meccanismo di **OPT-OUT**, cioè un'opzione che consente all'autore di escludere la propria opera dall'applicazione dell'eccezione prevista dall'articolo 65, mantenendo così il **diritto esclusivo sulla riproduzione dell'opera.**

La legge prevede questa formalità costitutiva per il godimento del diritto d'autore, ma solo se l'autore esprime la riserva con la dicitura "riproduzione riservata".

La Convenzione di Berna stabilisce che i diritti d'autore devono essere esercitati senza necessità di formalità, ma consente agli Stati di introdurre eccezioni come quella descritta nell'articolo 65. Gli Stati possono applicare eccezioni al diritto d'autore, come il caso specifico della riproduzione di

articoli su giornali e riviste.

PROBLEMA:

Applicabilità di questa regola alle pubblicazioni **online**.

Occorre verificare quale sia lo **scopo del sito**.

La normativa stabilisce che l'eccezione si applica **solo** se il sito ha uno **scopo informativo**, come quello di un giornale o di una rivista, e non se lo scopo è diverso, come nel caso di siti che pubblicano articoli per scopi di documentazione o archiviazione.

- **Scopo informativo:** Siti che pubblicano articoli per informare il pubblico (come un quotidiano online o una rivista digitale).
- **Scopo documentale:** Siti che archiviano articoli senza un obiettivo informativo immediato (esempio: siti di archiviazione o database).

Questo perché l'articolo 65 si applica a **pubblicazioni destinate generalmente ad essere lette una volta**, come articoli di giornale o rivista, che hanno un carattere informativo.

Una questione collegata all'articolo 65 è quella relativa alle **RASSEGNE STAMPA**.

Una **selezione di articoli pubblicati su giornali o riviste, spesso con l'obiettivo di riassumere o sintetizzare i contenuti principali su un tema specifico**. La questione riguarda se e come si applica l'articolo 65 alle rassegne stampa:

- Se la rassegna stampa coinvolge degli articoli su cui è apposta la **dichiarazione di riserva**, **l'articolo 65 non può essere applicato** (se, invece, funziona con dei **link non c'è una riproduzione**, ma c'è solo una comunicazione al pubblico che si risolve come abbiamo visto nella sentenza Svensson).
- **Se gli articoli ripresi nella rassegna stampa non sono a riproduzione riservata**, la rassegna stampa può beneficiare dell'eccezione dell'articolo 65, in quanto c'è uno **scopo informativo**, sebbene possa essere di portata inferiore rispetto al giornale o alla rivista. Questo è importante perché la rassegna stampa ha un fine informativo, quindi può essere considerata come una forma di **utilizzo legittimo degli articoli senza violare il diritto d'autore**.

Quando si realizza l'utilizzazione ai sensi dell'articolo 65 è **necessario indicare la fonte** da cui è tratto l'articolo e il nome dell'autore.

In sintesi:

- Applicabilità a pubblicazioni online: L'articolo 65 si applica solo se il sito ha uno scopo informativo e non documentale.
- Rassegna stampa: Può beneficiare dell'articolo 65, a condizione che gli articoli ripresi non siano a

riproduzione riservata. Se sono riservati, non è possibile riprodurli.

- Obbligo di attribuzione: In ogni caso di utilizzo secondo l'articolo 65, è necessario indicare la fonte e il nome dell'autore.

Nel **comma 2**, l'articolo 65 prevede anche che è libera la riproduzione e comunicazione al pubblico di opere o altri materiali protetti (ciò che è protetto dai diritti connessi), purché l'uso sia fatto in occasione di un **avvenimento di attualità** e per **scopi informativi**, con l'obbligo di **indicare il nome dell'autore**.

2) ARTICOLO 66 → **DISCORSI PRONUNCIATI IN PUBBLICO**

Quando l'opera è costituita da un discorso fatto in pubblico, questo può essere **liberamente riprodotto e comunicato al pubblico sulle riviste e sui giornali**, sempre nei limiti giustificati dallo **scopo informativo**.

- Occorre sempre l'**indicazione del nome dell'autore, della data e del luogo** in cui è avvenuto il discorso.

3) COPIA PRIVATA

La copia privata consiste nella **copia realizzata dal privato per uso personale** → Ci sono delle eccezioni apposite che si trovano in parte nell'articolo 68 e in parte nell'articolo 71-sexiest e seguenti.

► **Articolo 68** → **Libera la copia realizzata dagli autori se non è fatta con strumenti tecnologici** (se uno copia a mano può fare quello che vuole).

Eccezioni sulle fotocopie

La fotocopia è ammessa nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo.

Questo limite non si applica se è fuori commercio → Cioè quando non sono reperibili degli

esemplari attraverso i canali di distribuzione originari.

La legge dispone un meccanismo per **remunerare** gli autori per queste attività di copia privata.

- Infatti i riproduttori delle copie devono pagare un **compenso alla Siae**.

► **Articoli 71-sexiest e seguenti → Fotogrammi e Videogrammi**

Chi è in possesso legittimo di un esemplare materiale, può farne una copia per uso personale e il titolare dei diritti non può vietarglielo → **In teoria**, se il titolare dei diritti dovesse imporre delle misure tecnologiche che possano impedire di fare delle copie, il privato può rivolgersi ad un giudice per fare rimuovere questa opposizione.

Invece, **diversa è la disciplina per la copia di opere dell'ingegno messe a disposizione del pubblico online**.

Non sempre è possibile fare un download delle opere online.

Lo si può fare solo a **due condizioni**:

- **Se non è vietato contrattualmente**
- **Se non ci sono misure tecnologiche che non lo impediscono** (per esempio: se non ho un dato abbonamento per entrare su un sito, devo accettare delle condizioni d'uso che mi impediscono di poterne fare il download. Può esserci anche una misura anti-copia).

Anche la disciplina della copia privata di fotogrammi e videogrammi prevede un **sistema di compensazione degli autori** → **La legge prevede che il produttore o l'importatore di un supporto di memoria deve pagare un compenso alla Siae in proporzione alla capacità di memoria del supporto**.

4) ARTICOLO 70 - CITAZIONE

L'articolo 70 consente la **citazione** di opere protette per fini di **critica o discussione**, ma solo se l'uso dell'opera è giustificato da tali scopi e se l'opera citante interagisce con l'opera citata, esprimendo un'opinione o un'analisi, anziché limitarsi a un semplice "collage" di contenuti.

5) ARTICOLO 68-BIS - RIPRODUZIONI TEMPORANEE

Liberalizza, a certe condizioni, le riproduzioni temporanee.

Norma dedicata al mondo digitale.

Prevede una serie di presupposti affinché una riproduzione temporanea possa essere effettuata anche senza il consenso dell'autore.

Un esempio comune è la memoria **RAM** dei computer, che memorizza temporaneamente i dati per l'elaborazione.

La copia RAM è una copia volatilissima (cioè scompare quando il dispositivo è spento o riavviato) e senza un rilievo economico diretto.

In altre parole, **queste copie non sono destinate ad essere conservate permanentemente o a generare profitto** per chi le realizza.

► Articoli 70-ter e 70-quarter

Recentemente (2021) sono state introdotte delle norme negli articoli 70-ter e 70-quarter che puntano a **liberalizzare le attività necessarie per il data mining**.

Prevedono due discipline:

1) Una si applica a tutti

Questa disciplina può essere **disattivata** dall'autore con un meccanismo di opt-out simile a quello visto sopra → **Deve essere leggibile dai sistemi automatici**.

Questa eccezione rileva **la distinzione tra datamining semantico** (costituisce una forma di utilizzazione dell'opera dell'ingegno) e **non semantico** (sarebbe libero anche se non ci fosse l'eccezione)

- Datamining non semantico → questa disciplina costituisce una puntualizzazione di quanto già si sarebbe potuto ricavare dal sistema.
- Datamining semantico → questa disciplina costituisce un'eccezione

CONSEGUENZE

- Data mining semantico: È un'eccezione che consente l'uso delle opere protette, ma l'autore può opporsi (opt-out) alla sua applicazione, creando una formalità costitutiva.
- Data mining non semantico: È libero e non richiede il consenso dell'autore.
- Istituti di tutela: Per biblioteche, musei e archivi, il data mining è consentito per scopi di ricerca scientifica, senza necessità del consenso dell'autore.

2) L'altra **solo** a favore degli **istituti di tutela del patrimonio culturale** (cioè biblioteche, musei e archivi) Questa disciplina richiede che vi sia uno scopo di ricerca scientifica.

In sintesi:

L'introduzione di queste norme consente una liberalizzazione del data mining in determinati contesti, ma preserva i diritti dell'autore, che può opporsi all'utilizzo delle sue opere per il data mining semantico. Tuttavia, le istituzioni culturali possono fare data mining per la ricerca senza necessità del consenso, purché sia per fini scientifici.

6) OPERE ORFANE E FUORI COMMERCIO

Anche queste si possono applicare a tutti o solo a favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Consentono alcune utilizzazioni, tra cui **riproduzione e messa a disposizione del pubblico**.

OPERE ORFANE

Sono quelle di cui **non si riescono a individuare i titolari dei diritti**, nonostante una ricerca diligente.

Chi vuole utilizzare una o più opere orfane deve effettuare una **ricerca diligente** e poi richiedere l'**iscrizione** dell'opera orfana in una **banca dati** tenuta dal **Ministero dei Beni culturali**.

- **L'eccezione** sulle opere orfane non si può applicare a qualsiasi categoria di opere, ma solo alle **opere a stampa, alle cinematografiche e a quelle audio-visive** (non si applica, per esempio, alle fotografie)

Opere fuori commercio si applica quando **non sono disponibili** gli **esemplari** di un'opera attraverso i consueti canali di distribuzione.

Entrambe possono essere **disattivate dall'autore esercitando la facoltà di opt-out** (dichiarazione di riserva).

Rapporti tra queste eccezioni e il divieto delle formalità costitutive.

- Meno nella disciplina delle opere orfane → Perché questa disciplina prevede che, quando l'autore fa opt-out, ha diritto ad un compenso relativo alle utilizzazioni che sono state usate in precedenza.
- Di più nella disciplina delle opere fuori commercio.

LIBERTÀ DI PANORAMA

Non c'è una norma che prevede un potere generale di disegnare, riprendere ciò che vede sulla pubblica via.

Infatti, in Italia non c'è una norma del genere (mentre c'è in Germania).

In Italia l'utilizzazione di un'opera che è sulla pubblica via è legittima, senza il consenso dell'autore, solo se si riesce a farla rientrare in una delle eccezioni precedenti (per esempio: un'eccezione che spesso può condurre ad un risultato simile a quello della libertà di panorama è quella presente nell'articolo 65, seconda comma → Opere visibili in luoghi pubblici)

LE UTILIZZAZIONI LIBERE DEL SOFTWARE

Serie di attività che la legge consente senza la necessità di ottenere il permesso dal titolare del diritto d'autore, anche se il software è protetto da copyright.

Gli articoli **64-ter** e **64-quarter** sono quelli relativi alle **eccezioni** specificamente previste **per i software**.

Il software è il **programma** per elaboratore.

Viene protetto dal diritto d'autore perché è un modo per comunicare informazione (come un'opera letteraria) → Istruisce la macchina sui passaggi che deve fare.

Il software si può manifestare in due modi:

- **Codice sorgente** → linguaggio **comprensibile all'uomo**.
- **Codice oggetto** (eseguibile) → è la **traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina**.

► ARTICOLI 64-TER

- Consente di effettuare le **riproduzioni** e le **modifiche** di una copia di cui si ha il diritto di usare, **nella misura in cui siano necessarie per l'uso** → Il soggetto che può usare una copia del software la può anche riprodurre e modificare nella misura di cui è necessario.

Per esempio, se un software non funziona su un determinato sistema operativo, l'utente può modificarlo per farlo funzionare correttamente.

Questa regola è derogabile (revocabile).

In materia di software sono vietate le elaborazioni anche se non sono destinate ad una pubblicazione, per **tutelare la segretezza del codice sorgente**.

Quindi, chi è in possesso del codice oggetto non può risalire al codice sorgente per effettuare delle copie camuffate → Questa attività di decompilazione (risalire dall'eseguibile al sorgente) consiste in un'elaborazione (cioè nella traduzione ad linguaggio macchina a linguaggio umano) → quindi: **la legge impone il divieto di decompilazione.**

- **La copia di riserva** è un altro caso in cui è permesso fare una copia di un software senza violare i diritti d'autore.

Si tratta di una copia che viene **creata esclusivamente per scopi di backup**, nel caso in cui la copia originale venga danneggiata o persa. È una misura precauzionale per proteggere l'utente, ma la copia di riserva non può essere usata per altri scopi.

Questo diritto è **inderogabile**: quindi il titolare dei diritti non può imporre il contrario.

- **Lo studio del funzionamento del programma**

Consente agli utenti di capire come funziona il software. Questo può includere l'analisi di come il programma interagisce con il sistema operativo o con altri software.

Lo studio è consentito per **scopi di interoperabilità** o per **migliorare** l'uso del software da parte dell'utente.

Quindi chi ha diritto ad usare una copia può fare tutte le sperimentazioni che vuole, allo scopo di determinare i principi, anche tecnici, del programma.

Anche questa regola è **inderogabile**

► ARTICOLI 64 QUARTER

Chi ha una copia in licenza, può realizzare le **riproduzioni e le modifiche necessarie per garantirne l'interoperabilità** con altri programmi.

Questa eccezione permette di riprodurre e modificare il software per garantire che esso possa funzionare insieme ad altri programmi o sistemi (interoperabilità).

Ad esempio, se due software diversi devono comunicare tra loro e uno dei due non è compatibile con l'altro, è lecito modificare il software per farli interagire correttamente.

Caso in cui si applicano i vari principi sulla tutela del software e sulla tutela del diritto d'autore in generale :

SENTENZA SAS della Corte di Giustizia (2 marzo 2012)

Rinvio pregiudiziale della **Gran Bretagna**.

La SAS è una società che ha sviluppato un software chiamato **Base SAS**, utilizzato per **scrivere applicazioni** in un linguaggio particolare, che può essere letto ed eseguito da Base SAS.

Un'altra società concorrente sviluppa un software che è in grado di leggere ed eseguire le stesse applicazioni scritte con Base SAS.

Come?

Aveva una **copia in licenza** ma solo per uso dimostrativo e non commerciale.

(solo dimostrativa → escludeva gli usi per finalità commerciali) che non risaliva al codice sorgente, ma **faceva tantissime prove per studiare il funzionamento** di questo programma con lo scopo di affinare il proprio programma fino a far sì che sia capace di fare le stesse operazioni.

Inoltre, l'impresa concorrente **copia** anche il **manuale di istruzioni**.

Allora, la SAS fa causa, lamentando la violazione dei diritti sul software

LE ACCUSE

- 1) **Lamenta che la società concorrente ha immesso in commercio un software che raggiunge gli stessi obiettivi e che ha le stesse funzionalità del suo** (che lo precede).
- 2) **Il concorrente aveva una licenza solo dimostrativa e, invece, ha effettuato degli studi e degli esperimenti fino a raggiungere lo scopo che il proprio programma facesse le stesse cose della Base Sas.**
- 3) **Il fatto che sia stato copiato il manuale di istruzioni fa presumere che sia stato copiato anche il sw.**

La Corte ha dovuto decidere se la riproduzione e l'analisi del software da parte della società concorrente, senza il permesso di SAS, costituisca una violazione dei diritti d'autore.

CHI HA RAGIONE IN QUESTI CASI?

- 1) **Le funzionalità di un software non sono protette.**

Il concorrente ha realizzato un programma che raggiunge i medesimi obiettivi e ha le stesse funzionalità → **In questo caso ha ragione il concorrente perché ha copiato solo il contenuto, ma non la forma espressiva: Quindi i codici sorgenti sono differenti** → Il contenuto non è protetto dal diritto d'autore → Quindi chiunque può realizzare un sw che abbia le medesime funzionalità di un altro, a condizione che non copi il codice sorgente.

- 2) **Violazione della licenza.**

La licenza escludeva gli usi a scopi commerciali e la società concorrente ha realizzato scopi che sono funzionali a fare concorrenza alla SAS.

Soluzione → **Un'eccezione al sw consente di studiare il funzionamento del programma.**

Quindi nella licenza il titolare dei diritti può scrivere tutto quello che desidera, ma è inderogabile. In questo caso ha ragione il concorrente.

3) **Manuale di istruzioni.**

La Corte di giustizia afferma che il manuale di istruzioni potrà essere eventualmente protetto, ma è **una cosa diversa dal software** → Applicazione dell'opera dell'ingegno: è opera dell'ingegno protetta ogni entità che integri i requisiti.

Il manuale di istruzioni costituisce una cosa a sé che potrebbe essere protetta dal diritto d'autore nel caso in cui presenti i requisiti necessari.

Tuttavia, ciò non si riflette automaticamente sul diritto del software → Di conseguenza, il contraffattore del manuale di istruzioni non sarà automaticamente anche il contraffattore del software.

La differenza si rileva dal punto di vista del danno: qual è il danno nei confronti della SAS?

Il danno è relativo al grosso rilievo economico che è a carico di chi distribuisce il software → Il prezzo di vendita del software è dovuto in grandissima parte al fatto che con la licenza è possibile utilizzare il programma, e poi c'è una piccola parte relativa all'utilizzo del manuale di istruzione.

IL BREVETTO

Il brevetto rientra nel campo delle invenzioni.

Fonte normativa → **La disciplina delle invenzioni** (come segreti e marchi) è contenuta nel d.lgs 30 del 2005, detto **CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE**.

Il brevetto per invenzione garantisce all'inventore un **monopolio** sull'attuazione della sua invenzione.

La legge protegge chi realizza un'invenzione, per **incentivare i soggetti a studiare e sperimentare**, facendo **progredire la scienza** (così come avviene per il diritto d'autore che protegge i creativi).

Ci sono molte analogie con il diritto d'autore

- Entrambi sono **diritti esclusivi** che vietano agli altri determinate operazioni.
- Entrambi hanno un **duplice contenuto**, sia patrimoniale sia morale.

Differenze

- **Durata** → il diritto d'autore dura tutta la vita + 70 anni dopo la morte, mentre il diritto di brevetto dura 20 anni dal deposito della domanda → Perché il brevetto ha un'efficacia anticompetitiva maggiore del diritto d'autore (**il diritto d'autore non protegge il contenuto, mentre il brevetto sì**).
- **Oggetto** → Nel diritto d'autore è l'opera dell'ingegno, nel brevetto è l'invenzione, le invenzioni tecniche.
- **Registrazione**: Brevetto: **Necessita di registrazione formale presso l'ufficio brevetti**. Diritto d'Autore: La protezione è automatica appena l'opera è creata e fissata in forma tangibile.

- **Nuova**: L'invenzione non deve essere stata divulgata pubblicamente in alcun modo prima della domanda di brevetto.

- **Inventiva**: L'invenzione deve essere il risultato di un'attività inventiva, cioè non deve essere ovvia a una persona esperta del settore.

- **Industriale**: L'invenzione deve essere in grado di essere prodotta o utilizzata in un'industria.

Anche in questo campo vige il **principio di territorialità** → Ogni Stato protegge con le proprie leggi.

Quindi → Esigenza di un coordinamento tra le legislazioni nazionali.

Brevetti nazionali, internazionali, europei, ed europei con effetto unitario.

1) Trattamento minimo uniforme tra i vari Stati

La **convenzione di Unione di Parigi** (1883 - CUP) ha imposto a tutti i suoi Stati membri di attuare l'assimilazione tra i suoi stati membri e quelli del CUP. Ha imposto anche un livello di tutela minimo che deve essere garantito agli inventori stranieri che ottengono un brevetto in uno degli altri Stati

2) Tuttavia, questo non risolve tutti i problemi → Nel diritto d'autore c'è il divieto di formalità costitutive, mentre non c'è nel brevetto => Per semplificare le modalità di ottenimento del brevetto all'estero è intervenuta la **convenzione di Washington brevetto internazionale** (anni 70) secondo cui, chi vuole ottenere la protezione brevettuale in più stati aderenti alla convenzione, può limitarsi a presentare una **domanda all'ufficio preposto alla gestione delle procedure brevettuali del suo Stato**: sarà poi questo ufficio a **trasmettere** la domanda ai rispettivi uffici degli **altri Stati** (i costi aumentano all'aumentare degli Stati in cui si richiede di essere protetti).

Inoltre, la protezione cambia in base alle regole di quel determinato Stato.

La convenzione di Washington non dà origine ad un unico brevetto internazionale, ma dà origine ad un **fascio di brevetti** !!!!

3) E' stato previsto un **altro metodo** → **brevetto europeo** → **convenzione di Monaco**

Funziona in modo simile alla convenzione di Washington (brevetto internazionale) dato che anche questa crea un fascio di brevetti.

Differenza → I singoli **Stati europei che aderiscono** a questa convenzione sono **obbligati a concedere il brevetto alle condizioni indicate dalla convenzione di Monaco**.

Quindi **prevede una disciplina uniforme** dei requisiti che devono essere concessi per un brevetto.

4) Da qualche mese esiste anche un terzo tipo di protezione → **Brevetto europeo con effetti unitari**.

Questo è un **unico brevetto che vale per tutta l'Europa**.

A decidere sui requisiti di brevettabilità e sulle eventuali brevettazioni sono competenti dei tribunali specifici → è stato istituito **un tribunale unico dei brevetti che ha 3 sedi in Europa** (inizialmente dovevano essere a Parigi, Monaco di Baviera e Londra: ma poi si è discussa l'uscita della Brexit → al posto di Londra, **Milano** ha preso solo in parte del suo posto con delle competenze ridotte).

5) Affianco a questi schemi c'è quello della **brevettuale nazionale**
In Italia se ne occupa l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.

La soluzione di un problema tecnico; prodotti e procedimenti

Problema tecnico → Qualsiasi **problema** che riguarda il campo della **tecnologia** (non per esempio un problema di algebra, un problema di diritto).

Le soluzioni di problemi tecnici si dividono in due grandi categorie:

1) **Invenzione di prodotto**

Quando l'oggetto dell'invenzione è un **oggetto che risolve un problema**.

Per esempio, uno dei primi brevetti depositati sono state le graffette che hanno la funzione di risolvere il problema tecnico di tenere uniti dei codici → La graffetta è un prodotto, il cui utilizzo risolve un problema tecnico.

2) **Procedimenti**

Il procedimento è un **metodo** per raggiungere un **risultato**.

In tutti i casi in cui è difficile realizzare un prodotto e **l'invenzione riguarda le modalità di realizzazione del prodotto**, l'invenzione sarà di procedimento.

Per esempio si inventa un modo che consente di raffreddare i laminati in un processo di produzione industriale utilizzando un minor quantitativo d'acqua.

3) **L'invenzione di nuovo uso di una sostanza nota**.

- Questo accade frequentemente nel campo delle invenzioni farmaceutiche → viene scoperto un farmaco, che risolve un certo problema tecnico di curare una malattia, e poi qualcun'altro magari scopre che quel prodotto, quel farmaco, può essere utilmente adottato anche per risolvere un altro problema tecnico, per curare un'altra malattia. In questo caso, si è in presenza di due invenzioni diverse, perché diversi sono i problemi tecnici risolti.

QUINDI - in sintesi:

- Il problema tecnico risolto dall'invenzione di prodotto → è quello risolto dall'oggetto prodotto in sé, quello relativo all'uso del prodotto.
- Quando invece il problema riguarda come realizzare un prodotto → allora l'invenzione è di procedimento.

Il problema tecnico che sta alla base dell'invenzione di prodotto è quello risolto dal prodotto in sé, dall'oggetto.

ENTITÀ NON CONSIDERATE COME INVENZIONI

La legge, con l'articolo 45 comma 2, che elenca una serie di entità NON considerate come invenzioni.

Tra queste si trovano:

- **Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici** → Si tratta di prodotti dell'ingegno umano che però consistono soltanto nell'individuare delle logiche di funzionamento della natura e non sono invenzioni.
- **metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi per elaboratore.**
- **Le presentazioni di informazioni**
- Poi, c'è anche un'altra categoria che non è menzionata espressamente nella nostra legge ma lo è dalla **Convenzione sul Brevetto Europeo**, che è quella delle **creazioni estetiche**.

Requisiti di brevettabilità

L'invenzione deve

- **Essere nuova.**
- **Implicare un'attività inventiva.**
- **Essere atta ad avere un'applicazione industriale.**
- **Essere corredata da una sufficiente descrizione.**
- **Essere anche lecita.**

NOVITA'

(Articolo 46 del Codice della Proprietà Industriale)

L'invenzione è considerata nuova **se non è già compresa nello stato della tecnica**. Lo stato della tecnica include **tutte le conoscenze che sono state rese accessibili al pubblico** in qualsiasi momento e luogo, **anche se non brevettate o non brevettabili**.

Per verificare la novità, **bisogna confrontare l'invenzione con ciò che è già stato divulgato o con le domande di brevetto precedenti**, inclusi i brevetti depositati prima della domanda in esame. Se un'altra domanda di brevetto identica è stata depositata prima, l'invenzione non è nuova e non può essere brevettata.

In sintesi:

- Un'invenzione è nuova se non è identica a un'invenzione già divulgata.
- Se esiste un "antecedente identico" nello stato della tecnica, l'invenzione non è brevettabile.
- Piccole differenze rispetto a un antecedente non compromettono la novità.

1. Primo temperamento:

La legge prevede che un'**invenzione** possa essere **brevettata** anche **se divulgata prima del deposito della domanda**, a condizione che la divulgazione sia avvenuta entro **sei mesi** e derivi da un **abuso**.

Ad esempio, se un membro di un gruppo di lavoro viola l'obbligo di riservatezza e divulga l'invenzione, l'inventore può comunque brevettare l'invenzione, purché la domanda venga depositata entro sei mesi dalla divulgazione.

2. Secondo temperamento:

Le **domande di brevetto** sono **segrete** per **18 mesi dal deposito**.

Durante questo periodo, l'invenzione **non è ancora accessibile al pubblico**, ma rientra comunque nello stato della tecnica.

Dopo 18 mesi, la domanda viene pubblicata e diventa parte dello stato della tecnica.

Inoltre, esiste una regola di **priorità** che consente a chi ha depositato una domanda di brevetto in un paese membro della Convenzione di Parigi di avere **12 mesi per depositare la stessa domanda in altri paesi membri, mantenendo come riferimento la data di deposito della prima domanda** per la valutazione della novità.

In sintesi:

- La divulgazione dell'invenzione può essere tollerata se avviene a causa di un abuso e comunque entro sei mesi dal deposito.
- Le domande di brevetto sono segrete per 18 mesi, ma la priorità consente di proteggere la novità anche quando una domanda è ancora segreta in altri Stati membri della Convenzione di Parigi.

2) ATTIVITÀ INVENTIVA - ARTICOLO 48

L'invenzione è brevettabile solo se implica un'attività inventiva, ovvero se non è ovvia per una persona esperta del settore.

In altre parole, l'invenzione deve essere **originale** e non deve risultare come una variazione banale o semplice dello stato della tecnica esistente.

Concetto chiave:

- Salto inventivo: L'inventore deve fare un passo avanti rispetto allo stato della tecnica, portando un contributo significativo e non banale.
- Attività inventiva è necessaria per evitare che vengano brevettate invenzioni che non rappresentano un reale progresso tecnico.

Accertamento dell'attività inventiva:

- Se un esperto del settore afferma "l'avrei fatto anch'io", l'invenzione è probabilmente ovvia e quindi non brevettabile.

Indizi di non ovvietà (non evidenti):

- **Mano felice:** L'inventore **trova la soluzione rapidamente**, senza passare attraverso tutte le possibili varianti.
- **Problema tecnico irrisolto:** **Se esiste un problema tecnico noto da tempo** che nessuno è riuscito a risolvere, la soluzione non è ovvia.
- **Licenze costose:** Se altre **aziende sono disposte a pagare molto per utilizzare l'invenzione**, ciò suggerisce che l'invenzione non è ovvia.

Valutazione della brevettabilità:

- **L'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti verifica** che l'invenzione **non violi i requisiti di novità e di liceità**, ma **non effettua una valutazione approfondita sull'attività inventiva**.

Se un brevetto viene concesso, non significa che sia automaticamente valido. Chiunque ritenga che l'invenzione non soddisfi i requisiti può chiedere a un giudice di dichiarare il brevetto nullo.

In sintesi, per essere brevettata, un'invenzione deve non solo essere nuova, ma anche non **essere ovvia** e deve portare un **progresso significativo rispetto alla tecnica esistente**.

3) APPLICAZIONE INDUSTRIALE

Un'invenzione è considerata **industriale** se **può essere riprodotta in modo identico**, cioè se è replicabile su **larga scala**.

Esempio: la tecnica del salto in alto di Fosbury è brevettabile perché risolve un problema tecnico e può essere riprodotta in modo identico. Se un'invenzione riguarda un'azione che non può essere replicata in modo identico (come una tecnica sportiva non riproducibile su larga scala), non soddisfa il requisito dell'applicazione industriale e non è brevettabile.

4) Descrizione dell'invenzione - Articolo 51:

L'invenzione deve essere accompagnata da una **descrizione dettagliata che permetta a una persona esperta del settore di attuarla**.

- **Obbligo di attuazione:** Il titolare del brevetto deve **attuare l'invenzione nel territorio dello stato** in modo che risponda ai bisogni del paese. Se l'invenzione non viene attuata in modo sufficiente, dopo 4 anni dal deposito o 3 anni dalla concessione, chiunque abbia interesse può ottenere una licenza dall'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.
- **Licenza obbligatoria:** **Se il titolare non attua l'invenzione, chiunque può richiedere una licenza**. Inoltre, se una nuova invenzione dipende da una brevettata e comporta un progresso tecnico significativo, il titolare del brevetto originario deve concedere una licenza anche per questa invenzione.

In sintesi, per essere brevettabile, un'invenzione deve essere riproducibile industrialmente e deve essere descritta in modo chiaro e sufficiente. Inoltre, il titolare del brevetto ha l'obbligo di attuare

l'invenzione, altrimenti può essere costretto a concedere una licenza ad altri.

DECADENZA

1) Mancata attuazione dell'invenzione:

- Se l'inventore non attua l'invenzione **entro tre anni** dal rilascio del brevetto o quattro anni dal deposito della domanda, chiunque abbia interesse può richiedere una licenza obbligatoria.
- Se, dopo la concessione della licenza obbligatoria, l'inventore non attua ancora l'invenzione nei successivi due anni, il brevetto decade.

2) Mancato pagamento delle tasse annuali:

- Il titolare del brevetto deve pagare una **tassa annuale che aumenta con il passare degli anni**. Se non paga, c'è un periodo di tolleranza, ma dopo questo il brevetto decade definitivamente.
- Se il brevetto decade per mancato pagamento, l'inventore perde il diritto esclusivo e non può riottenere il brevetto, poiché la domanda precedente non soddisferebbe più il requisito della novità.

Conseguenze della decadenza:

- Quando il brevetto decade, **l'inventore perde la protezione esclusiva e i concorrenti possono utilizzare la descrizione dell'invenzione**.

La scelta di brevettare comporta un impegno economico per il pagamento delle tasse annuali, che diventano più alte man mano che si avvicina la scadenza ventennale del brevetto.

ECCEZIONI

Esistono delle eccezioni che consentono l'utilizzo delle invenzioni senza il consenso del titolare del brevetto:

1. **Eccezione galenica**: I farmacisti possono confezionare i farmaci nei loro laboratori, utilizzando le invenzioni altrui, senza bisogno di chiedere il permesso al titolare del brevetto.
2. **Usi privati e fini di ricerca**: È consentito l'uso delle invenzioni altrui per uso privato o scopi di ricerca. Questo tipo di eccezione consente ai privati di utilizzare le invenzioni senza danneggiare gli interessi economici del titolare del brevetto. È simile alla "copia privata" nel diritto d'autore, che è stata introdotta per proteggere i diritti del titolare contro l'uso eccessivo o illecito delle sue opere, specialmente con l'avanzamento delle tecnologie (come le stampanti 3D).
3. **Evoluzione tecnologica**: Con l'accessibilità crescente di tecnologie come stampanti 3D e scanner 3D, i privati potrebbero essere in grado di produrre parti di ricambio o altri oggetti protetti

da brevetto, mettendo a rischio i ricavi dei titolari dei brevetti.

Questo scenario sta evolvendo, come già accaduto nel diritto d'autore, dove la crescente accessibilità delle tecnologie di copia ha portato a una regolamentazione più attenta.

In sintesi, queste eccezioni permettono l'uso delle invenzioni in contesti privati o di ricerca senza violare i diritti del titolare del brevetto, ma con il **rischio che l'evoluzione delle tecnologie possa ridurre i guadagni derivanti dai brevetti**.

I SEGRETI INDUSTRIALI

I segreti industriali (o commerciali) sono **informazioni aziendali riservate** che godono di una tutela specifica, meno rigorosa rispetto al brevetto ma con durata perpetua.

1. **Oggetto della tutela**: La protezione riguarda qualsiasi tipo di informazione, anche se non brevettabile o protetta da diritto d'autore. Un esempio è il codice sorgente del software, che, se mantenuto segreto, è protetto anche dalla legge sui segreti industriali.

2. **Requisiti per la protezione** (art. 98 del Codice della proprietà industriale):

- **Segretezza**: **Le informazioni non devono essere generalmente note**. Anche se parzialmente conosciute, devono essere protette nel loro insieme (esempio: dati aggregati da semafori intelligenti).
- **Valore economico**: **L'informazione deve dare un vantaggio competitivo a chi la detiene, essendo utile per ottenere un vantaggio sui concorrenti**.
- **Secretazione**: **Le informazioni devono essere protette da misure adeguate per garantirne la segretezza. Ad esempio, chi possiede informazioni riservate deve adottare misure di sicurezza e far firmare accordi di riservatezza a chiunque entri in contatto con esse**.

I SEGNI DISTINTIVI

I segni distintivi sono strumenti utilizzati per **identificare e distinguere le attività commerciali**. Esistono vari tipi, tra cui:

- **Ditta**: Il nome con cui un imprenditore si identifica nel mondo commerciale.
- **Insegna**: Identifica un esercizio commerciale specifico.
- **Ragione sociale**: Il nome ufficiale di una società.

Il Marchio è un tipo di segno distintivo che serve a identificare la **provenienza imprenditoriale** di un prodotto, distinguendolo per i consumatori. **È protetto dal Codice della proprietà industriale** e può essere **acquisito tramite**:

1. **Registrazione**: Presentando una domanda che segue un **iter amministrativo**.
2. **Uso**: L'uso continuato del marchio può conferirgli protezione.

Registrazione del Marchio:

- **Marchio Italiano**: Valido solo nel territorio nazionale.
- **Marchio sovra-nazionale**: Consente di registrare un marchio in più Stati con una sola domanda, ma ogni Stato gestisce separatamente il marchio (fascio di marchi).
- **Marchio europeo**: Valido in tutti gli Stati dell'Unione Europea, con validità o nullità che si applica a livello comunitario.

Motivi per registrare un marchio:

- La registrazione conferisce una presunzione di validità, semplificando la difesa dei diritti sul marchio.
- Chi registra un marchio beneficia di un vantaggio legale, mentre chi si basa sull'uso deve dimostrare che il marchio soddisfa tutti i requisiti di validità.

Il marchio può essere acquisito anche tramite uso, ma solo se l'uso comporta una **notorietà** non puramente locale.

Se il marchio è conosciuto al di fuori del contesto locale, il titolare può continuare ad usarlo, ma non potrà opporsi all'uso da parte di altri, se non è registrato.

Le differenze tra il marchio di fatto e il marchio registrato sono principalmente nella tutela:

- **Marchio di fatto**: Il titolare deve dimostrare che il marchio possiede tutti i requisiti necessari per essere tutelato.
- **Marchio registrato**: Una volta registrato, il marchio gode di una presunzione di validità, quindi non è necessario dimostrare i requisiti per la tutela.

Notorietà non puramente locale

Una notorietà estesa a livello nazionale è sufficiente, ma quella limitata ad una regione?

REQUISITI DI UN SEGNO PER COSTITUIRE UN VALIDO MARCHIO, IMPEDIMENTI

Perché un segno possa costituire un valido marchio, **deve soddisfare** alcuni **requisiti** e non deve **incorrere in impedimenti**.

L'Ufficio Marchi e Brevetti registra i marchi senza verificare sempre la sussistenza dei requisiti, ma **si basa sull'assenza di impedimenti**.

Queste caratteristiche sono valide sia per i marchi registrati che per i marchi di fatto.

1) **ESTRANEITÀ AL PRODOTTO**: Il segno deve essere **separabile concettualmente dal prodotto stesso**.

Non deve descrivere il prodotto o la sua natura, ma deve servire a indicare la **provenienza imprenditoriale**.

Il marchio non deve essere confuso con il prodotto, ma deve essere un elemento distintivo che lo rappresenta. Un esempio è il marchio di forma, come la bottiglia di Perrier, che deve essere distintiva senza avere un effetto tecnico sul prodotto.

2) **Rappresentabilità**: Un marchio deve essere **rappresentabile graficamente**, cioè deve poter essere visualizzato in modo chiaro e preciso.

La rappresentabilità grafica è un requisito per i marchi europei, mentre quelli **italiani** richiedono **solo la rappresentabilità**.

Ciò significa che alcuni segni non possono essere registrati, come i profumi, che non possono essere rappresentati graficamente, mentre i suoni possono essere registrati se accompagnati dallo spartito.

3) **Capacità distintiva**: Un marchio deve possedere **capacità distintiva**, cioè deve essere **percepito dal pubblico come un segno che identifica** l'origine commerciale di un prodotto o servizio. Se un segno è troppo generico o comune, come un colore banale o una forma che non si distingue dalla concorrenza, non ha capacità distintiva e quindi non può essere registrato come marchio.

In sintesi, i marchi devono essere distintivi, rappresentabili graficamente e non devono essere troppo generici o privi di originalità per poter essere registrati.

In particolare, non sono registrabili i marchi privi di capacità distintivi nei seguenti casi:

- **DENOMINAZIONI GENERICHE**

Non possono essere registrati come marchi **segni che sono esclusivamente denominazioni generiche** (es. il **nome comune di un prodotto**) o **descrittive** (es. espressioni che descrivono le caratteristiche del prodotto).

Scopo dell'impedimento: **La legge impedisce che un marchio possa conferire un vantaggio competitivo immeritato al suo titolare**, in quanto potrebbe impedire agli altri concorrenti di utilizzare termini comuni e descrittivi per indicare il loro prodotto.

Esempio: Se una parola, come "miele", fosse registrata come marchio, solo il titolare del marchio potrebbe utilizzarla, mentre tutti gli altri produttori di miele sarebbero esclusi dall'uso di quel termine per descrivere il proprio prodotto. Quindi, il monopolio su termini generici non è consentito **per evitare distorsioni nel mercato**.

Marchi deboli: Quando il marchio include elementi generici o descrittivi, la **protezione** è limitata solo alla **parte distintiva** che differenzia il marchio da altri simili.

1. Indicazioni geografiche:

Un nome di località geografica è considerato un'**indicazione descrittiva se richiama caratteristiche rilevanti per il prodotto** (ad esempio, agrumi siciliani). In questo caso, non può essere registrato come marchio individuale, ma può essere utilizzato come marchio collettivo o di certificazione.

- **Se il nome geografico non** ha alcuna influenza sulle **caratteristiche qualitative del prodotto**, **può essere registrato come marchio**, come nel caso di "**Montblanc**" per le penne (dove il nome è usato come fantasia, non per indicare la provenienza).
- **Se un segno fa credere che un prodotto provenga da una località diversa da quella in cui è effettivamente prodotto**, si ha un **divieto di segni ingannevoli**.

2. Segni diventati di uso comune:

Alcuni segni o parole, pur non essendo descrittive, **diventano di uso comune nel settore commerciale e non sono più distintivi**.

Questi segni sono associati a intere **categorie di prodotti** (come la croce per i farmaci o la saetta per dispositivi elettronici).

- Questi segni, diventati parte del patrimonio semantico comune, **non possono essere registrati come marchio da nessun imprenditore**, poiché non differenziano più un prodotto da un altro.

In sintesi: **La legge impedisce di registrare come marchio segni geografici che descrivono le caratteristiche del prodotto o segni che sono diventati di uso comune nel commercio**, per garantire la concorrenza e prevenire il monopolio su termini generici o di uso comune.

Secondary Meaning (Significato Secondario):

Un marchio inizialmente descrittivo o privo di capacità distintiva può acquisire, nel tempo, una connotazione distintiva grazie alla sua **notorietà**.

Questo accade quando il marchio, pur essendo originariamente descrittivo, diventa così famoso da essere percepito dai consumatori come un riferimento esclusivo alla provenienza del prodotto, anziché come una semplice descrizione del bene.

- In pratica, ciò significa che **un segno che inizialmente non era distintivo può acquisire protezione come marchio attraverso l'uso prolungato e il riconoscimento da parte del pubblico**.

2. Volgarizzazione:

- Al contrario, un marchio inizialmente distintivo può **perdere la sua capacità distintiva nel tempo, diventando di uso comune e quindi "volgarizzandosi"**.

Questo fenomeno avviene quando un marchio, che inizialmente aveva una forte identità, viene usato così tanto e in modo così ampio da essere percepito come un termine generico per una classe di prodotti, invece che come un segno distintivo.

- La volgarizzazione può anche dipendere dal comportamento del titolare, che potrebbe non proteggere adeguatamente il marchio, permettendo che venga usato in modo improprio o troppo generico, contribuendo alla sua perdita di distintività.

In sintesi: Il "secondary meaning" permette a marchi inizialmente descrittivi di acquisire protezione legale, mentre la "volgarizzazione" è il processo attraverso il quale un marchio distintivo perde la sua capacità di distinguere un prodotto, diventando un termine generico utilizzato nel commercio.

Riassunto dei **conflitti** derivanti dal **contrasto con un marchio anteriore**:

1. Primo tipo di conflitto:

Quando il marchio richiesto è **identico** a un **marchio anteriore** di un terzo e i prodotti/servizi coperti dai due marchi sono identici.

- Motivo: Esiste il rischio che i consumatori **confondano** i due marchi, quindi la registrazione del nuovo marchio non è consentita.

2. Secondo tipo di conflitto:

Quando il **marchio richiesto è identico** o simile a un marchio anteriore **e i prodotti/servizi sono identici** o simili a quelli del marchio anteriore.

- Rischio di confusione: **La legge interviene solo** se esiste un rischio di **confusione tra i consumatori**. Se tale rischio esiste, la registrazione del marchio successivo è vietata.

3. Terzo tipo di conflitto:

Quando il **marchio anteriore** è MOLTO FAMOSO, anche se il marchio richiesto è solo simile (non necessariamente identico).

- Motivo: La somiglianza tra i marchi può danneggiare il marchio anteriore, anche se i prodotti non sono simili. La registrazione del marchio successivo è vietata..

- **Eccezione:** Se il titolare del marchio anteriore tollera l'uso del marchio successivo per 5 anni, il marchio successivo può diventare valido.

Durata e rinnovabilità dei marchi:

- **Marchio registrato:** dura **10 anni**, con possibilità di rinnovo illimitato.
- **Marchio di fatto:** non ha un limite di durata, ma è protetto solo se usato e riconosciuto come marchio distintivo.

Cause di decadenza del marchio

Il marchio registrato può decadere prima della sua naturale scadenza (di solito 10 anni) per difetti sopravvenuti nell'uso del segno.

Le principali cause di decadenza sono:

1. **Non uso quinquennale:**

Se il marchio non è utilizzato per 5 anni consecutivi, senza giustificazione, può decadere.

L'uso può essere effettuato anche da un licenziatario.

- Tuttavia, il marchio non decadrà se l'uso viene ripreso prima che qualcuno faccia richiesta di dichiarazione di decadenza.

2. **Volgarizzazione:**

Quando il marchio, inizialmente distintivo, diventa comune o di uso generale nel mercato, perdendo la sua funzione distintiva. In questo caso, il marchio può decadere.

3. **Decettività sopravvenuta (ingannevolezza):**

Se il marchio diventa ingannevole per i consumatori, ad esempio, quando un marchio viene **ceduto e utilizzato per prodotti che non rispettano più gli standard qualitativi originari**, il marchio può decadere. In questo caso, il pubblico potrebbe essere ingannato, poiché associerebbe il marchio a una qualità che non è più garantita.

Azione di contraffazione del marchio:

Un marchio non può essere registrato se entra in conflitto con un marchio anteriore registrato, in quanto potrebbe creare confusione tra i consumatori riguardo alla provenienza del prodotto o servizio.

Azione di contraffazione:

- L'azione di contraffazione è l'**azione legale che il titolare** di un marchio può intraprendere **contro** chi utilizza un **marchio identico o simile senza autorizzazione**, violando i suoi diritti esclusivi.
- La contraffazione si verifica quando **un terzo usa un marchio identico o simile** a quello registrato da un'altra impresa per **beni dello stesso tipo**, creando il rischio di confusione tra i consumatori.
- La tutela del marchio serve a proteggere sia l'interesse del titolare del marchio, sia quello dei consumatori, **evitando** che si verifichi un **danno** alla **reputazione** del **marchio**.

Anche se non c'è un rischio immediato di confusione sull'origine dei beni, il marchio può comunque essere violato se l'uso non autorizzato pregiudica la funzione pubblicitaria o promozionale del marchio stesso, che rappresenta un investimento da parte del titolare.

Legittimazione all'azione di contraffazione:

L'azione di contraffazione può essere intrapresa solo dal titolare del marchio o dal licenziatario esclusivo del marchio.

NOZIONE di Contraffazione del Marchio:

Il fenomeno della contraffazione può essere osservato da 2 prospettive:

1. **Conflitto** alla **registrazione successiva**: Se esiste un marchio anteriore, questo può impedire la registrazione di un marchio successivo che sia identico o simile, creando confusione.
2. **Contraffazione** dal punto di vista del **titolare** del **marchio anteriore**: Se un marchio successivo viene utilizzato senza il consenso del titolare del marchio anteriore, si configura una contraffazione.

L'azione di contraffazione si rivolge contro l'uso non autorizzato di un segno simile o identico a un marchio registrato, e i 5 elementi costitutivi di tale azione sono:

1. L'uso di un **segno** (che può essere identico o simile).
2. Il segno utilizzato deve essere confondibile con il marchio anteriore.
3. Nell'attività economica: Il segno viene usato nell'ambito di un'attività commerciale o

professionale.

4. Per prodotti o servizi che siano identici o simili a quelli protetti dal marchio anteriore.
5. L'assenza del consenso del titolare del marchio anteriore.

Questa azione mira a proteggere il titolare del marchio anteriore da un uso non autorizzato del suo segno distintivo, anche se il marchio successivo non è stato registrato, ma viene comunque utilizzato in modo da causare confusione nei consumatori.

Primo Tipo di Conflitto e della Contraffazione del Marchio:

Il primo tipo di conflitto si verifica quando un segno identico a un marchio anteriore viene utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è registrato. In questo caso:

1. Il primo marchio toglie novità al marchio successivo, impedendo che il secondo marchio venga registrato o riconosciuto come valido.
2. Il secondo segno costituisce una vera e propria contraffazione del marchio anteriore, poiché riproduce il marchio in modo identico.

Questa situazione si collega alla problematica della pirateria dei marchi, dove il consumatore può essere consapevole che il prodotto contraffatto non proviene dal titolare del marchio, ma purtroppo non esclude che si tratti comunque di una violazione dei diritti del marchio anteriore.

Ad esempio, un consumatore che acquista una borsa contraffatta "Vuitton" da un venditore non autorizzato, pur sapendo che non è un prodotto originale, non può considerare tale acquisto privo di danni per il titolare del marchio originale.

Anche se l'impresa che utilizza un segno identico aggiunge un disclaimer (avvertenza che chiarisce che il prodotto non proviene dal titolare del marchio anteriore), non può sfuggire dalla responsabilità per la contraffazione.

L'inserimento di un disclaimer non elimina il rischio di confusione tra i consumatori e non giustifica l'uso del marchio contraffatto.

Secondo Tipo di Conflitto nella Contraffazione del Marchio:

Il secondo tipo di conflitto si verifica quando esiste un rischio di confusione per il pubblico tra un marchio anteriore e un segno successivo.

Questo rischio di confusione può derivare da due fattori principali:

1. **Identità o somiglianza tra i segni:** Se il marchio anteriore e il segno successivo sono identici o molto simili.
2. **Identità o affinità tra i beni:** Se i prodotti o i servizi per cui i segni sono utilizzati sono identici o affini.

Il rischio di confusione non riguarda solo la possibilità che il pubblico confonda i segni, ma può anche consistere nel rischio di associazione tra i segni, cioè la possibilità che il pubblico pensi che i prodotti o servizi del segno successivo provengano dalla stessa impresa che detiene il marchio anteriore.

Importante: **Il rischio di confusione deve essere provato e non può essere dato per scontato o presunto.**

Terzo Tipo di Conflitto nella Contraffazione del Marchio:

Il terzo tipo di conflitto riguarda i marchi che godono di rinomanza (fama) e sono dotati di un carattere distintivo tale che l'uso non autorizzato di segni simili può comportare un indebito vantaggio per i terzi o pregiudicare la distintività e notorietà del marchio.

Caratteristiche principali:

- **Protezione indipendente dalla somiglianza dei beni:** La tutela è garantita anche se il segno successivo è utilizzato per beni non simili a quelli del marchio anteriore, purché l'uso indebito del segno successivo comporti un vantaggio ingiusto o danneggi la reputazione del marchio famoso.
- **Indebito vantaggio o pregiudizio:** La tutela si attiva quando l'uso di un segno simile o identico a un marchio famoso comporta vantaggi per il terzo o danni alla distintività del marchio originario.
- **Collegamento tra i marchi:** La protezione si estende anche a marchi che non sono "celebri" ma comunque riconosciuti dai consumatori. In questi casi, la protezione riguarda la possibilità che i consumatori associno il marchio famoso al segno successivo, anche per beni diversi, se c'è una somiglianza visiva, fonetica o concettuale.

La tutela è quindi più ampia rispetto ai marchi non noti, estendendosi anche a segni che, pur non appartenendo alla stessa categoria di beni, possano causare confusione o sfruttare indebitamente la notorietà del marchio famoso.

Attività Riservate al Titolare del Marchio

La legge stabilisce chiaramente quali attività sono riservate al titolare del marchio e quali azioni costituiscono contraffazione se eseguite da terzi non autorizzati. Queste attività riservate riguardano principalmente l'uso esclusivo del marchio e comprendono diverse modalità di utilizzo del segno distintivo, che non possono essere adottate senza il consenso del titolare.

Principali attività riservate e vietate ai terzi:

1. **Apposizione del marchio su prodotti e confezioni**: È vietato a chiunque, tranne al titolare, apporre il marchio su beni o confezioni e metterli in commercio.
2. **Immissione in commercio**: I commercianti che vendono beni contrassegnati con un marchio altrui possono essere considerati contraffattori, anche se non sono loro ad aver apposto il marchio.
3. **Uso del marchio nella pubblicità e corrispondenza commerciale**: È proibito utilizzare il marchio in pubblicità (anche comparativa) o nella corrispondenza commerciale senza il consenso del titolare.
4. **Impiego del marchio come ditta, nome commerciale o denominazione sociale**: È vietato usare il marchio come parte del nome di un'impresa o di una società, se tale uso è collegato alla vendita di beni.
5. **Atti preparatori e parziali**: Anche atti come l'offerta di beni, lo stoccaggio, l'immagazzinamento, l'imballaggio, l'importazione e l'esportazione di beni contrassegnati con il marchio sono vietati se non autorizzati dal titolare.

Conclusione:

La legge offre una protezione molto ampia per il titolare del marchio, vietando non solo l'uso diretto del marchio ma anche atti preparatori e indiretti che potrebbero causare confusione o danneggiare l'esclusiva del marchio.

La legge prevede limitazioni agli effetti del marchio, ossia situazioni in cui il marchio registrato di un'impresa può essere utilizzato anche da terzi senza violare i diritti esclusivi del titolare, a condizione che vengano rispettati determinati principi di lealtà e correttezza professionale. Queste limitazioni si applicano solo quando l'uso del marchio da parte di terzi non costituisce un comportamento scorretto o illecito in ambito commerciale.

Le principali limitazioni degli effetti del marchio:

1. **Uso del nome e dell'indirizzo**: È consentito utilizzare il proprio nome anagrafico o indirizzo anche se corrispondono a un marchio registrato da un altro, purché non si crei confusione o concorrenza sleale.
2. **Uso di segni non distintivi o descrittivi**: La legge consente l'uso di segni o indicazioni che non siano distintivi o descrittivi, ossia che non possiedano capacità di identificare la provenienza dei beni o servizi, e quindi non possano essere registrati come marchi. In questi casi, l'utilizzo di tali segni non costituisce una violazione dei diritti del marchio.
3. **Usi referenziali**: È permesso l'uso di un marchio registrato da un terzo per scopi referenziali, come ad esempio per comparazioni o per descrivere un prodotto o servizio in relazione ad altri. Tuttavia, questo uso deve essere effettuato in modo leale, senza confondere i consumatori o danneggiare l'immagine e la reputazione del marchio anteriore.

Condizioni generali:

- L'uso da parte di terzi deve essere leale e conforme alle consuetudini commerciali.
- Deve rispettare i principi di correttezza professionale per evitare pratiche di concorrenza sleale.